رقم القضية في المحكمة الإدارية ١١٨٧١ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٧٦ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٣/٢١هـ

المَوْضُوعَات

نزع ملكية - نزع عقار - أجرة المثل - إخراج مالك العقار من عقاره قبل تسلُّم التعويض - تسبب الجهة الإدارية في تأخر التعويض.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تقدير أجرة المثل من تاريخ منعها من الانتفاع بعقارها حتى تاريخ تسليمها التعويض - تضمن النظام أنه في حال إخراج الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعه من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواءً بصورةٍ استثنائيةٍ أو غيرها فيعطى أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض ما لم يكن سبب التأخير في صرف التعويض بسبب المالك - الثابت قيام المدعى عليها بنزع ملكية عقار المدعية، وتأخرها في صرف التعويض عن النزع بسبب يعود إليها، ثم امتناعها عن تعويض المدعية بأجرة المثل؛ بحجة أن العقار أرض فضاء - العقار عبارة عن عمارة سكنية وفق ما ورد بحكم قضائي سابق ووفق محضر التقدير - خطأ المدعى عليها بعدم صرف التعويض عن النزع خلال المدة النظامية - استحقاق المدعية التعويض بأجرة المثل - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- القاعدة الفقهية: (الاضطرار لا يبطل حق الغير).
- القاعدة الفقهية: (الإذن وإن أسقط الحرمة، فلا يسقط الضمان).
- المادة (٣/١٧) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (٢٩) في الدورة رقم (٤/٤) وتاريخ ١٨-١٤٠٨/٦/٢٣هـ، بشأن نزع الملكية للمصلحة العامة.

الوَقَائِع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أنه في ١٤٤٣/٧/٢٥هـ، أودع وكيل المدعية الدعوى بغية الحكم بإلغاء قرار فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة مكة المكرمة المتمثل في امتناعها عن اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٣/١٧) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ لتقدير أجرة المثل لعقار المدعية خلال الفترة الممتدة من ١٤٣٥/٨/١هـ إلى ١٤٤٣/٥/٩هـ. وذكر شرحاً لأسانيد الدعوى: أنه سبق وأن صدر بتاريخ ١٤٤١/٢/٢هـ حكماً يقضي بعدم قبول الدعوى المرفوعة منهم ضد المدعى عليها بنفس المطالبة؛ كونها كانت قبل استلام

مبلغ التعويض وفقاً للحكم القضائي الصادر عن الدائرة الثالثة بهذه المحكمة في الدعوى الإدارية رقم (٥٤٨) لعام ١٤٤٠هـ، المرفق بملف الدعوى الإلكتروني، وبناءً عليه تم تأجيل المطالبة حتى استلام مبلغ التعويض بتاريخ ١٤٤٣/٥/٩هـ بموجب الشيك الصادر عن وزارة المالية بالرقم (٩٤٢٥٩٣٦) وبمبلغ إجمالي قدره (١,٤٨٩,٧٥٥,٠٠) مليون وأربعمئة وتسعة وثمانون ألفاً وسبعمئة وخمسة وخمسون ريالاً، ثم تم مخاطبة المدعى عليها للتعويض بأجرة المثل وفقاً للمادة (٣/١٧) من نظام نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه آنفاً خلال الفترة المذكورة أعلاها، إلا أنها امتنعت عن ذلك، ما حدا بها لرفع هذه الدعوى. وبطلب الإجابة من المدعى عليها، قدم ممثلها مذكرة: تضمنت الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً؛ لأن استلام مبلغ التعويض كان بتاريخ ١٤٤٣/٥/٩هـ، ولم يتم رفع الدعوى إلا بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٨هـ، بالمخالفة للمادة (٢٤) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المذكور الذي نص على أنه: "يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقاً لهذا النظام، خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار."، كما دفع برفض الدعوى موضوعاً؛ لأن عقار المدعية عبارة عن أرض فضاء؛ وعليه فإنه لم يكن هناك انتفاع سابق حتى يتم التعويض عنه وفقاً للمادة (٣/١٧) من نظام نزع الملكية المذكور سلفاً. ثم تبادل أطراف الدعوى المذكرات بما لا يخرج مضمونه عما سبق إيراده. وبجلسة هذا اليوم أشارت الدائرة إلى مذكرات طرفي الدعوى، ولصلاحية الفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت هذا الحكم علناً مبنياً على التالي من.

الأسباب

بما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها الحكم بإلغاء قرار فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة مكة المكرمة المتمثل في امتناعه عن اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٣/١٧) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ لتقدير أجرة المثل لعقار المدعية خلال الفترة الممتدة من ١٤٣٥/٨/١هـ إلى ١٤٤٣/٥/٩هـ؛ فإن هذه الدعوى بناءً على تكييفها النظامي الصحيح تعتبر من قبيل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، وتختص المحاكم الإدارية بنظرها وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على اختصاصها بالفصل في: "ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة...". وحيث إنه عن قبول الدعوى شكلاً، وبما أن الثابت أن امتناع المدعى عليها عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تعويض المدعية بأجرة المثل يعد من قبيل القرارات السلبية التي لا يتقيد الطعن عليها بميعاد معين؛ ما يتعين معه قبولها شكلاً. ولا ينال من ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً؛ لأنه لم يصدر قرار عن اللجنة حتى يتم الطعن عليه، علاوةً على أن القرارات السلبية لا

يتم الطعن عليها وفقاً للمستقر عليه قضاءً. وحيث إنه عن موضوع الدعوى، فالمدعية تطلب الحكم بإلغاء قرار فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة مكة المكرمة المتمثل في امتناعها عن اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٣/١٧) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ لتقدير أجرة المثل لعقار المدعية خلال الفترة الممتدة من ١٤٣٥/٨/١هـ إلى ١٤٤٣/٥/٩هـ، والمنزوع ملكيتها لصالح مشروع قطار الحرمين، وبما أن الثابت أن المدعى عليها تطلب الحكم برفض الدعوى كون الأرض فضاء، وبما أن رقابة المحكمة بهيئة قضاء إداري على قرارات الإدارة واللجان على اختلاف طبيعتها ترتكز أساساً على فحص مشروعيتها والتأكد من مدى صحتها بدقةٍ في ضوء ما تمليه قواعد الشرع والنظام وما يستتبع ذلك بالبحث عما اعتور القرار من عيوب الإلغاء المقررة فقهاً وقضاءً باعتبارها من النظام العام؛ فإن الثابت من خلال الأوراق والمستندات المقدمة أن أرض المدعية عبارة عن عمارة سكنية وفقاً للحكم القضائي الصادر عن الدائرة الثالثة بهذه المحكمة في الدعوى الإدارية رقم (٥٤٨) لعام ١٤٤٠هـ، المرفقة بملف الدعوى الإلكتروني، ووفقاً لمحضر تقدير العقار المقدم من ممثل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٤هـ والذي يفيد بأن عقار المدعية المنزوع عبارة عن أرض سكنية داخلية بمساحة قدرها (٥٩, ٤٦٩) م٢، وبما أن الثابت أن المادة (٣/١٧) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ نص على أنه: "في كل الحالات إذا أخرجت الجهة

صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواءً بصورة استثنائية أو غيرها فيعطى أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض مالم يكن سبب تأخير صرف التعويض بسبب المالك، وتقدر أجرة المثل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام"، وبما أن الثابت أن المدعى عليها قد تأخرت في صرف مبلغ التعويض زهاء الثماني سنوات خلال الفترة الممتدة من ١٤٣٥/٨/١هـ إلى ١٤٤٣/٥/٩هـ بسبب لا يعود للمدعية بل يعود للمدعى عليها؛ ما يعني أنها قد ارتكبت خطأً ظاهراً مؤثراً حال دون استفادة المدعية من التعويض في الوقت المحدد نظاماً لاستلامه؛ وعليه فإن ما حصل هو إخلال واعتداءٌ من قبل جهة الإدارة على حقوق مالكة العقار؛ لما انطوى على فعلها من مساسٍ بحرمة حق الملكية الفردية. وبما أن رقابة القضاء لأعمال الإدارة نازعة الملكية للمصلحة العامة تشكل أهم الضمانات الحقيقية المفروضة نظاماً حمايةً للملاك الخاصين منزوعي الملكية ضد أي انتهاكات أو انحرافات لحقوقهم. وبما أنه قد تقرر في الفقه أن: (الاضطرار لا يبطل حق الغير)، وأن: (الإذن وإن أسقط الحرمة، فلا يسقط الضمان)، وقد انتهى مجمع الفقه الإسلامي بجدة إلى قراره رقم (٢٩) في الدورة رقم (٤) وتاريخ ١٨-١٤٠٨/٦/٢٣هـ المتضمن أنه: (في ضوء ما هو مسلم به في أصول الشريعة من احترام الملكية الفردية الخاصة حتى أصبح من قواعد الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة وأن حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونها مع استحضار

ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة تطبيقاً لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام؛ لذا قرر ما يلي: أولاً: يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها، والمالك مسلط على ملكه، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع الوجوه والانتفاعات الشرعية. ثانياً: لا يجوز نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية: ١-أن يكون نزع الملكية مقابل تعويض فوري وعادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل. ٢-أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال. ٣-أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالطرق والجسور. ٤-ألا يؤدي العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان)؛ وبناءً على ما سبق بيانه يتضح مخالفة المدعى عليها لنصوص الشرع والنظام؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة مكة المكرمة المتمثل في امتناعها عن اتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في المادة (٣/١٧) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ لتقدير أجرة المثل لعقار (...) خلال الفترة الممتدة من ١٤٣٥/٨/١هـ إلى ١٤٤٣/٥/٩هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.